SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2220958 - RS (2025/0240382-8)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)**
RECORRENTE	:	BETINA ARIOLI
RECORRENTE	:	SANDRA HELENA BETIOLLO
ADVOGADOS	:	IVANDRO BITENCOURT FEIJÓ - RS079779
		MAURÍCIO ADAMI CUSTÓDIO - RS084920
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por BETINA ARIOLI e SANDRA HELENA BETIOLLO, com fulcro no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (Apelação n. 5012358-15.2019.4.04.7107/RS).

Consta dos autos que **SANDRA HELENA** foi condenada à pena de **6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão**, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática dos delitos previstos "*art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, por 16 vezes (Fatos 3, 4, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 32, 34, 42, 45, 46 e 49), como incursa nas sanções do art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma do art. 29, também do Código Penal, por 4 vezes (Fatos 18, 38, 43 e 44), como incursa nas sanções do art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma do art. 14, II, também do Código Penal, por 1 vez (Fato 9), e como incursa nas sanções do art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma dos arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal, por 2 vezes (Fatos 2 e 33), tudo na forma do art. 71 do Código Penal*" (e-STJ fl. 2539), e **BETINA ARIOLI** à pena de **2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão**, em regime inicial aberto, e multa, como incursa nos "*art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma do art. 29, também do Código Penal, por 4 vezes (Fatos 18, 38, 43 e 44), e como incursa nas sanções do art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma dos arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal, por 2 vezes (Fatos 2 e 33), tudo na forma do art. 71 do Código Penal*" (e-STJ fl. 2.539).

Edição nº 455 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 06 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 07 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60563673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 05/10/2026 10:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2026. Código de Controle do Documento: 08427b27-3083-41af-b3f3-54a3d12889f3

A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual lhe negou provimento em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 2.578):

> *DIREITO PENAL. OPERAÇÃO HARD WORK. ESTELIONATO CONTRA O INSS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO E DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FALSIDADE EM PPP. VANTAGEM INDEVIDA. CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE. RÉ ADVOGADA. AGRAVANTE DO DEVER FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.*
>
> *1. A utilização de documentos falsos perante o INSS e em processos judiciais, para averbação de atividade especial e computar tempo de contribuição, na concessão de benefícios previdenciários, configura crime de estelionato previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal.*
>
> *2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente determina que cabe ao juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, e sequer se vislumbram informações úteis que supostamente aportariam aos autos pelo depoimento do Delegado de Polícia Federal, o qual apenas conduz o inquérito policial.*
>
> *3. A desistência de testemunha arrolada pela acusação, cuja desistência veio do próprio MPF, não acarreta nulidade, pois não se exige anuência da parte contrária, e além disso, a defesa não apontou o que pretendia extrair desse depoimento, não se vislumbrando qualquer prejuízo às rés.*
>
> *4. Reafirmado o pleno acesso dos advogados aos autos, ressalvando-se que não assiste à defesa o direito de se valer de todo e qualquer subterfúgio para que prevaleçam seus interesses, suscitando nulidades inexistentes sem efetivamente defender os direitos das partes representadas.*
>
> *5. Comprovado nos autos as falsidades documentais que ensejaram a averbação perante o INSS, com efeito jurídico relevante óbvio, a fim de se obter vantagem indevida em prejuízo da autarquia.*
>
> *6. Mantidas as condenações pela prática do crime previsto no art. 171 do CP.*
>
> *7. A culpabilidade da ré advogada na área previdenciária é elevada, pois maior a reprovabilidade da conduta da profissional experiente, de quem se espera ainda maior rigor e obediência às leis.*
>
> *8. A agravante do art. 61, inc. II, alínea "g", do CP, não acarreta bis in idem no caso concreto, pois autoriza a elevação da pena por descumprimento de dever funcional de qualquer profissão, enquanto a culpabilidade da pena-base se refere à maior consciência da reprovabilidade da conduta da advogada.*

A defesa opôs, ainda, embargos de declaração, os quais foram improvidos (e-STJ fls. 2.589/2.592).

Daí o presente recurso especial, no qual a defesa sustenta a ocorrência de violação aos arts. 17 e 171 do Código Penal.

Alega a ocorrência de crime impossível, porquanto "a *moldura jurídica do fato, como se observa, destoa da interpretação dada pelo Tribunal Regional Federal na medida em que toda à argumentação do Ministério Público Federal produz a imputação pelo meio empregado, o fim colimado e o prejuízo financeiro sendo decorrente da*

indução em erro o Poder Judiciário, diversamente, portanto, do que sustentado pelo acórdão na interpretação da legislação federal questionada" (e-STJ fl. 2.647).

Afirma que "*a interpretação da CORTE FEDERAL, repisemos, seria no sentido de que o INSS, autarquia federal, seria a primeira prejudicada, porém esse dado não está na denúncia, mas sim o contrário, diante da narrativa ministerial descrever como conduta punível apenas o comportamento humano voltado para prejudicar e obter a vantagem pela indução erro somente o Poder Judiciário, para concessão de benefícios previdenciários*" (e-STJ fl. 2.648).

Aduz que a conduta de estelionato judicial seria atípica.

Aponta violação ao art. 59 do Código Penal, pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime para SANDRA HELENA, bem como das circunstâncias do crime quanto à recorrente BETINA ARIOLI.

Sustenta a ocorrência de *bis in idem* na aplicação da agravante do art. 61, II, *g*, do Código Penal, destacando que "*o emprego da condição da profissão restou aplicado na culpabilidade e na agravante, consequentemente sendo idêntica a circunstância fática sobre o mesmo objeto de análise*" (e-STJ fl. 2.660).

Argumenta que deve ser afastada a agravante do art. 62, I, do Código Penal, uma vez que não teria nenhum elemento que autorize "*ou torne a presença desta circunstância minimamente plausível*" (e-STJ fl. 2.661).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial.

O recurso especial foi admitido (e-STJ fls. 2.696/2.697).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fls. 2.705/2.709).

É o relatório.

Decido.

No tocante às alegações de crime impossível ao argumento de que a conduta de estelionato judiciário seria conduta atípica, tem-se que a Corte de origem manteve a condenação das recorrentes, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 2.572/2.573, grifo nosso):

> ***E, após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.***
>
> *As imputações atribuídas à ré SANDRA - e parte delas, também à ré BETINA - referem-se aos perfis profissiográficos previdenciários (PPP) em que verificadas falsidades materiais indubitáveis.* ***Esses documentos foram apresentados tanto em requerimentos administrativos perante o INSS quanto em ações judiciais previdenciárias, tendo óbvios efeitos jurídicos relevantes, na medida em que computavam tempo de contribuição na concessão dos benefícios.***

Como bem pontuado na sentença, a simples comparação entre esses documentos deixa clara a discrepância entre os verdadeiros - isto é, os originalmente fornecidos pelas empresas - e aqueles apresentados nos feitos administrativos e judiciais, os quais tinham sinais evidentes de edição, comprovada, inclusive, por perícia.

Exemplos dessas discrepâncias nas partes adulteradas dos formulários são: números das medições de ruído em fontes e alinhamentos diferentes, tamanho da fonte diferente, qualidade de impressão muito distinta.

E conforme já afirmado, tais falsidades foram devidamente comprovadas em Laudo Pericial, para o que a defesa não trouxe qualquer explicação. Afora as alegações confusas sobre as irregularidades em cada benefício, ora atribuindo a culpa às próprias empresas ou à incapacidade do INSS em verficar os dados, ora afirmando desconhecer a existência de qualquer inconsistência nas informações, o fato é que não há motivo plausível para as irregularidades terem sido constatadas em tantos benefícios intermediados pelo escritório de SANDRA BETIOLLO.

No seu interrogatório judicial, a ré SANDRA afirmou que a documentação apresentada em feitos administrativos e judiciais passava por seu controle. A defesa, por sua vez, afirmou que isso significava um "controle de escritório" apenas quanto à pertinência e suficiência dos documentos, mas não quanto à sua autenticidade. Ora, não é minimamente crível que um escritório com ampla clientela e tamanha experiência no ramo não tomasse ciência de informações falsas em tantos PP Ps sob sua responsabilidade.

Nesse contexto, é também irrelevante se as informações constantes dos PPP condiziam ou não com a realidade de trabalho dos segurados, pois eventual divergência a esse respeito, de modo algum, autorizaria a simples adulteração do documento verdadeiro. E como bem salientado na sentença, é muito improvável que os clientes (segurados) ou as empresas tenham editado a documentação por conta própria, reiteradas vezes, sempre tendo a ré SANDRA como procuradora. Essa hipótese não se coaduna com o contexto verificado, tampouco com as provas concretas dos autos.

Vale ressaltar que a tese defensiva de "crime impossível" por terem sido os documentos admitidos em juízo em momento posterior, alegação reafirmada pelo defensor da parte ré na tribuna, é inaceitável, pois, além de terem sido previamente apresentados ao INSS, foi a autarquia, em última análise, quem foi induzida em erro e sofreu efetivo prejuízo. Nesse ponto, correta a conclusão do magistrado a quo no sentido de que não se afasta a responsabilidade penal pelo fato de não terem sido percebidas as falsidades pelo juízo previdenciário, cuja competência precípua não é vasculhar contrafação em peças processuais (na maioria das vezes, digitalizadas no processo eletrônico).

Quanto à ré BETINA, especificamente, foram encontrados documentos editáveis dos PPPs adulterados em seu computador no tocante aos fatos 2, 18, 33, 38, 43 e 44. No ponto, importante relembrar que, conforme informação constante do auto de apreensão, o equipamento "se encontrava na mesa da sala de entrada da recepcionista de nome BETINA". Considerando que a defesa de ambas é conjunta e não houve qualquer tipo de explicação relativa a coação irresistível ou obediência hierárquica de BETINA em relação a SANDRA, conclui-se, acima de dúvida razoável, que nesses casos ambas agiram em conluio.

Por derradeiro, registro que as rés só foram condenadas nas situações em que ficou provada a discrepância e a falsidade nos PPP, ainda que os delitos de estelionato não tenham se consumado por circunstâncias alheias às suas vontades (art. 14, II, CP). A alegação de que os benefícios previdenciários em comento, "em inúmeros fatos, não ostentavam nem os PPPs com as

alegadas alterações, muito menos tais benefícios foram concedidos com base nestes documentos, mas sim por fundamentos diversos" é vaga e não se sustenta, pois sequer foram apontados quais seriam esses casos ou quais teriam sido os tais outros fundamentos, que não os documentos forjados, os quais teriam possibilitado a concessão daqueles benefícios.

De todo modo, nas diversas situações em que houve dúvida quanto à autoria das falsificações, as acusadas foram absolvidas, o que rechaça qualquer hipótese de fragilidade das condenações, insuficiência de provas ou atipicidade das condutas.

Por todo o exposto acima, devem ser mantidas as condenações de:

a) SANDRA HELENA BETIOLL Opela prática do crime previsto no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, por 16 vezes (Fatos 3, 4, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 32, 34, 42, 45, 46 e 49), no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma do art. 29, também do Código Penal, por 4 vezes (Fatos 18, 38, 43 e 44), no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma do art. 14, inc. II, também do Código Penal, por 1 vez (Fato 9), e no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma dos arts. 14, nc. II, e 29, todos do Código Penal, por 2 vezes (Fatos 2 e 33), tudo na forma do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva);

b) BETINA ARIOLI pela prática do crime previsto no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma do art. 29, também do Código Penal, por 4 vezes (Fatos 18, 38, 43 e 44), e como incursa nas sanções do art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma dos arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal, por 2 vezes (Fatos 2 e 33), tudo na forma do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva).

Nos embargos de declaração, constou, ainda, que (e-STJ fl. 2.590):

No caso dos autos, a tese de crime impossível foi expressamente rechaçada pelo Colegiado, tendo entendido a Turma que os documentos falsos foram previamente apresentados ao INSS, e foi a autarquia, em última análise, quem foi induzida em erro e sofreu efetivo prejuízo, não se afastando a responsabilidade penal pelo fato de não terem sido percebidas as falsidades pelo juízo previdenciário.

Verifica-se que a Corte de origem entendeu estar configurado o delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, tanto na forma consumada como na forma tentada, ao argumento de que a conduta praticada pelas recorrentes consistira em ajuizar ações previdenciárias, com fundamento em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) falsificados, com a finalidade de obter judicialmente benefícios anteriormente negados administrativamente pelo INSS.

Sabe-se que, de acordo com a vasta e há muito sedimentada jurisprudência desta Casa, o chamado estelionato judicial não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a atividade exercida pelo advogado **em juízo** não pode ser considerada típica inclusive quando, por meio dela, o profissional utiliza-se de falsas ou teratológicas assertivas **ou mesmo de adulterada documentação**, uma vez que o

direito de ação constitucionalmente garantido deve ser exercido de forma ampla e indistinta.

Ademais, há que se destacar que eventuais atitudes ilícitas ocorridas durante o processo, perpetradas pelas partes ou seus patronos, podem constituir litigância de má-fé, com punição no âmbito processual civil, sem prejuízo de responder por outros crimes, tais como falsidade ideológica ou processual, falso testemunho, mas não estelionato.

Por oportunos e esclarecedores, acerca do tema, cito trechos do voto proferido pela Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura no julgamento do RHC 50.737/RJ, *in verbis*:

> *Entretanto, não obstante as diversas manifestações relativas à tipicidade do estelionato praticado judicialmente, penso que a dificuldade para a admissão de tal conduta como ilícita está na consideração de que a Constituição da República assegura a todos o acesso à justiça, nos termos do que preceitua o inciso XXXV do artigo 5º, não se podendo punir aquele que, a despeito de formular pedido descabido ou estapafúrdio, obtém a tutela pleiteada.*
>
> *Em decorrência do exercício do direito de ação, tem-se que o processo é dialético, possibilitando o controle pela parte contrária, através do exercício da defesa e do contraditório, bem como da interposição dos recursos previstos na Constituição e na lei processual. E, mais, que o magistrado não está obrigado a atender os pleitos formulados, não estando a eles vinculados.* ***Tais circunstâncias são incompatíveis, penso, com a ideia de ardil, ou de indução em erro do julgador em feito judicial.***
>
> *[...]*
>
> *Importante ponderar, ainda, que, em uma análise mais detida sobre os elementos do delito de estelionato, tem-se que este se perfaz com a obtenção de vantagem ilícita pelo agente, não podendo referida vantagem ser entendida como a própria sentença judicial, porquanto, em última análise, esta decorre do exercício constitucional do direito de ação.* ***Ademais, entender possível a consumação do referido estelionato por meio da prolação de decisão judicial, retiraria não só o caráter material do delito descrito no artigo 171 do Código Penal, como o transmudaria de crime contra o patrimônio para crime contra a administração da justiça*** *(DJe 9/3/2015).*

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDUTA BASEADA EM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS EM PROCESSO JUDICIAL. ATIPICIDADE DO ESTELIONATO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que absolveu a ré por atipicidade da conduta.*
>
> *2. O agravante sustenta que a conduta configura estelionato previdenciário por envolver fraude contra o INSS mediante uso de documentos falsos para instruir pedidos de benefício.*

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a utilização de documentos adulterados para obter benefício previdenciário via judicial configura o crime de estelionato ou se a conduta é atípica na esfera penal como estelionato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada não merece reforma. A utilização de fraude para induzir o magistrado a erro e obter vantagem econômica indevida é considerada atípica para o crime de estelionato pela jurisprudência do STJ.

5. O argumento de que a fraude ocorreu contra a autarquia previdenciária não altera a conclusão, uma vez que a conduta visava especificamente o provimento jurisdicional para a implantação do benefício.

6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, que ressalva apenas a possibilidade de apuração de crimes autônomos contra a fé pública ou a administração da justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.219.644/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026.)

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 171 DO CP. INOCORRÊNCIA. ESTELIONATO "JUDICIAL". ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 397, III, do Código de Processo Penal e 171, caput, do Código Penal. O Tribunal de origem manteve a absolvição sumária dos acusados, entendendo que o "estelionato judicial" é conduta atípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o uso de ações judiciais com o objetivo de obter vantagem indevida pode configurar estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça considera que o chamado "estelionato judicial" é conduta atípica no âmbito penal, uma vez que o processo judicial é dialético, com plena possibilidade de contraditório e interposição de recursos, o que afasta a possibilidade de "indução em erro" do magistrado (REsp n. 1.101.914/RJ).

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.521.564/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ESTELIONATO TENTADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO

IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO NÃO AUTÊNTICO. ESTELIONATO JUDICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRIMES REMANESCENTES.

1. Esta Corte Superior entende que a figura do estelionato judiciário é atípica pela absoluta impropriedade do meio, uma vez que o processo tem natureza dialética, possibilitando o exercício do contraditório e a interposição dos recursos cabíveis, não se podendo falar, no caso, em 'indução em erro' do magistrado. Eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial poderia, em tese, constituir crime autônomo, que não se confunde com a imputação de 'estelionato judicial' e não foi descrito na denúncia.

Precedentes.

2. Hipótese em que a paciente do writ foi condenada pelo crime de estelionato, porque teria ela, na condição de advogada, ajuizado ação de execução com base em título inautêntico, sendo autorizado o levantamento de vultuosa quantia da conta bancária da vítima.

3. O uso de ações judiciais com o objetivo de obter lucro ou vantagem indevida, caracteriza estelionato judicial, conduta atípica na esfera penal. Precedentes.

4. O reconhecimento da atipicidade da conduta do estelionato judiciário não afasta a possibilidade de apuração de eventuais crimes autônomos remanescentes. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 841.731/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Enfatizo, ainda, que o precedente apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.497.380/MG, o qual reconheceu a prática do crime de estelionato "*quando as fraudes são preparadas antes do ajuizamento das ações, escapando ao alcance das averiguações no âmbito do processo judicial*" (e-STJ fl. 2.708), foi posteriormente reformado nos embargos de declaração, conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO DECISUM EMBARGADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.

2. Nos termos da orientação judicial desta Corte Superior, o ajuizamento de ações judiciais com o objetivo de obter lucro ou vantagem indevida, caracteriza estelionato judicial, conduta atípica na esfera penal, "uma vez que o processo judicial é dialético, com plena possibilidade de contraditório e interposição de recursos, o que afasta a possibilidade de

indução em erro do magistrado" (REsp n. 1.101.914/RJ - (AREsp n. 2.521.564/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025).

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(**EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.497.380/MG**, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025, grifo nosso.)

No presente caso, contudo, merece destaque que as recorrentes foram condenadas por diversas condutas, sendo 23 delas atribuídas a SANDRA e 6 a BETINA.

De todas as condutas perpetradas pelas recorrentes, **no fato 2**, observa-se que **a demanda não foi judicializada**, o que afasta a tese de ocorrência de estelionato judicial referente especificamente a esse fato, sendo narrado na sentença que (e-STJ fls. 1.734/1.735, grifo nosso):

1. b) ação penal 5012358-15.2019.4.04.7107, 2º fato (2):

*Narra a denúncia que "**No dia 22 de maio de 2015**, na agência da Previdência Social em Caxias do Sul/RS, as denunciadas SANDRA HELENA BETIOLLO e BETINA ARIOLI, a primeira na condição de proprietária do escritório de advocacia Betiollo e a última na condição de sua secretária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, apresentaram documentos ao INSS em tentativa de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que foi induzido e mantido em erro, mediante emprego de fraude, quando do requerimento de aposentadoria por tempo de serviço n. 173.655.520-8, formulado em nome de Ivete da Silva. Consistiu a fraude, descoberta por circunstâncias alheias à vontade das agentes, na adulteração do Perfil Profissiográfico Previdenciário expedido em nome da requerente, para que dele constasse que, de 1º-12-1989 a 31-3-1992 e 1º-4-1992 a 22-4-1992, a funcionária exercia suas atividades exposta a ruídos de 84 dB(A), circunstância esta inverídica" (evento 1, DENUNCIA1).*

Ainda segundo a denúncia:

> *"Pouco antes dos acontecimentos ora narrados, Ivete da Silva, ex-funcionária da empresa Mundial S. A., contratou os serviços do escritório de advocacia Betiollo para que encaminhassem seu pedido de aposentadoria, outorgando-lhes, para tanto, procuração particular (evento 1 – NOT_CRIME2, p. 4).*
>
> ***Na data dos fatos (22-5-2015), a denunciada BETINA ARIOLI compareceu à Agência da Previdência Social de Caxias do Sul e, valendo-se de documentos verdadeiros e do Perfil Profissiográfico Previdenciário adulterado, deu início ao requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição n. 173.655.520-8, em nome de Ivete da Silva, apesar de ciente – assim como sua cúmplice, SANDRA HELENA BETIOLLO, proprietária do escritório de advocacia Betiollo – de que o PPP apresentado não refletia a realidade e, consequentemente, daria ensejo ao deferimento de benefício indevido à requerente.***
>
> *A fraude foi constatada pelos agentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quando solicitaram à empresa Mundial S. A., contratante da requerente, cópia de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário para fins de averiguação, oportunidade em que constataram as seguintes discrepâncias: enquanto o PPP encaminhado pelas Denunciadas indica trabalho exposto a*

fatores de risco de 84 dB(A) nos períodos de 1º-12-1989 a 31-3-1992 e 1º-4-1992 a 22-4-1992 (evento 32 – LAUDO1, p. 2-3); o PPP encaminhado pela empresa informa que Ivete da Silva, nos aludidos períodos, era submetida a ruídos de 78 dB(A) (evento 32 – LAUDO1, p. 5-6).

Encaminhados os documentos para confronto pericial, concluíram os peritos, no Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) n. 1660/2017 – SETEC/SR/PR/RS, que o documento apresentado por BETINA ARIOLI no requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição n. 173.655.520-8 "que foi substituída a primeira folha do documento". A conclusão pericial fundou-se nos seguintes vestígios de falsidade: (1) o documento apresentado pela Denunciada apresentava divergências "na qualidade da impressão entre suas folhas" e "no recuo das margens entre suas folhas"; e (2) a primeira folha do documento protocolado no INSS pela Denunciada "não apresentava assinatura e carimbo de 'Fernandes Lucena'" (evento 18 – LAUDO2).

Apesar de as denunciadas negarem a prática do delito (eventos 56 e 57 do inquérito mãe – 5015367- 24.2015.4.04.7107), resta claro que o perpetraram, na medida em que o modus operandi empregado é idêntico ao constatado nos demais desdobramentos da Operação Hard Work (i. e. substituição das folhas em que indicada a exposição a risco do segurado, e manutenção das demais laudas originais). O modus operandi em questão foi verificado, ao longo da Operação, em PP Ps de diversas empresas, sendo as denunciadas o único elemento comum a todos os delitos, o que evidencia serem elas as responsáveis pelas adulterações.

Além disso, o Relatório de Polícia Judiciária n. 24/2017, elaborada a partir da análise dos materiais apreendidos na residência e no escritório da denunciada SANDRA HELENA BETIOLLO (pedido de busca e apreensão n. 5015697-21.2015.4.04.7107), identificou arquivo digital editável (formato ". doc") relativo ao Perfil Profissiográfico Previdenciário de Ivete da Silva, sem carimbo da empresa ou assinatura do responsável, do qual constam os mesmos níveis de ruído identificados no PPP falsificado (evento 26 – LAUDO2).

Nova perícia realizada pelo INSS sobre os documentos evidenciou, por fim, que as informações constantes do PPP contrafeito, "da forma como estão registradas, gerariam enquadramento incorreto no período de 01/12/1989 a 22/04/1992" (evento 31 – LAUDO2). O crime deixou de se consumar por circunstâncias alheias à vontade das agentes, notadamente o fato de "a interessada possui direito a aposentadoria por tempo de contribuição, [...] face o salário de benefício ser igual ao Salário Mínimo" (evento 15 – OFIC2)."

Com relação a tal fato, a sentença reconheceu a autoria e materialidade, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.799/1.800, grifo nosso):

Fato 2: ação penal 5012358-15.2019.4.04.7107, 2º fato

Conforme referido acima, tal imputação diz respeito ao PPP da trabalhadora Ivete da Silva, emitido pela empregadora Mundial S/A, juntado no requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição NB 173.655.520-8.

No caso, foi juntado aos autos do requerimento administrativo PPP de 22/09/2014 informando ruído de 84 dB (A) para o período de 01/12/1989 a 22/04/1992 (processo 5010489-22.2016.4.04.7107/RS, evento 1, NOT_CRIME2, pp. 29/30), enquanto que o documento fornecido pela empresa durante a investigação informou exposição a ruído de 78 dB (A)

neste intervalo (processo 5010489-22.2016.4.04.7107/RS, evento 1, NOT_CRIME2, pp. 52/54).

Em suas alegações finais, sustenta a defesa que o formulário fornecido pela empresa seria mera cópia reprográfica, entregue a terceiro, tampouco havendo prova de se tratar do mesmo documento fornecido por ocasião do requerimento administrativo.

Seja como for, pela simples comparação a olho nu dos referidos documentos, percebe-se que o documento apresentado pela Mundial está inclusive com assinatura de recebimento por parte do segurado, tratando-se inequivocamente do formulário originalmente entregue pela empresa. Já os PPPs juntados no processo administrativo possuem claras marcas de edição, sendo apagado o carimbo e a rubrica do representante legal da empresa na parte inferior do formulário, justamente a parte em que houve a alteração de dados.

Além disto, a falsidade em questão foi devidamente demonstrada pelo laudo de perícia criminal federal, que apontou diversas discrepâncias formais entre o formulário original apresentado pela empresa e aquele juntado nos autos do processo administrativo originário, e não apenas divergências nos dados informados (processo 5010489-22.2016.4.04.7107/RS, evento 18, LAUDO2), comprovando a falsidade material no caso.

Ademais, considerando que a incidência de agentes nocivos no período abaixo do limite legal impede o seu enquadramento como atividade especial, evidente que a falsidade acima apontada é juridicamente relevante, pois agrega adicional de tempo de serviço decorrente da conversão do tempo especial em comum, na forma do art. 57, § 5º, da Lei n. 8.213/1991.

*A **materialidade** do crime está comprovada, portanto, pelo PPP juntado aos autos do processo administrativo (processo 5010489-22.2016.4.04.7107/RS, evento 1, NOT_CRIME2, pp. 29/30), pelo PPP emitido pela empresa (processo 5010489-22.2016.4.04.7107/RS, evento 1, NOT_CRIME2, pp. 52/54), pelo laudo de perícia criminal federal (processo 5010489-22.2016.4.04.7107/RS, evento 18, LAUDO2) que atestou a falsidade material referida acima, e pelos depoimentos das testemunhas Ismael Toffolo (evento 294, VIDEO4, evento 294, VIDEO5, evento 294, VIDEO6 e evento 294, VIDEO7), José Carlos de Oliveira (evento 294, VIDEO8, evento 294, VIDEO9 e evento 294, VIDEO10) e Juliana Paludo (evento 294, VIDEO13, evento 294, VIDEO14 e evento 294, VIDEO15), que confirmaram que os PP Ps juntados aos requerimentos administrativos juntados pelo Escritório de Advocacia Betiollo passaram a ser reexaminados e comparados com os formulários previdenciários reenviados pelos respectivos empregadores.*

*No caso específico dos autos, contudo, o enquadramento do período em questão como atividade especial, e a sua consequente conversão em tempo comum, com acréscimo no total do tempo de contribuição, acabou por não alterar o valor da renda mensal do benefício do segurado, inocorrendo a vantagem econômica por fatores alheios à vontade dos agentes, **fazendo incidir no caso o crime de estelionato na modalidade tentada.***

*A **autoria** do crime também está comprovada, na medida em que na data de juntada do PPP aos autos do processo administrativo o segurado já estava sendo representado pelo escritório de advocacia da ré SANDRA HELENA BETIOLLO (processo 5010489-22.2016.4.04.7107/RS, evento 1, NOT_CRIME2, p. 4), reconhecendo a ré, em seu interrogatório, que todos os formulários previdenciários juntados nos processos administrativos e judiciais passavam por seu controle (evento 298, VIDEO4). No tocante à participação da ré BETINA ARIOLI, observo que foi localizado no computador da acusada arquivo editável do PPP adulterado em questão (processo 5010489-*

22.2016.4.04.7107/RS, evento 26, LAUDO2), conforme informação constante do auto de apreensão do respectivo disco rígido, no qual é expressamente referido que o mesmo se encontrava no computador Acer Aspire 4739 "que por sua vez se encontrava na mesa da sala de entrada da recepcionista de nome BETINA" (processo 5015367-24.2015.4.04.7107/RS, evento 23, APREENSAO4, p. 1), de onde decorre que a falsificação material foi efetuada por ela própria, mediante instrução da ré Sandra, titular do escritório de advocacia.

Ainda sobre este ponto, saliento ser altamente improvável que a falsidade tenha sido praticada pelo próprio segurado. Conforme reconhecido pela própria ré SANDRA HELENA BETIOLLO em seu interrogatório, seus clientes tratam-se de pessoas geralmente humildes, trabalhadores braçais, sem maior conhecimento de informática ou capacidade técnica de promoverem adulterações materiais de alta complexidade. Além disto, igualmente improvável que tamanho número de clientes fraudadores tenham coincidentemente escolhido o Escritório de Advocacia Betiollo, sem que a ré percebesse tais inconsistências, o que reforça a identificação de que a falsificação partiu do próprio escritório.

Assim, demonstradas a autoria, a materialidade e o dolo das agentes, bem como ausentes causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação das rés, quanto a este fato, como incursas nas sanções do art. 171, caput e § 3º, do Código Penal, na forma dos arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal.

Assim, entende-se que a conduta reconhecida em relação ao fato 2 não se enquadra no estelionato judicial, uma vez que a demanda sequer foi ajuizada, de modo que mantenho a condenação **do referido fato**.

Com relação a todas as demais condutas, o recurso especial deve ser provido para absolver as rés dos crimes de estelionato, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No tocante à dosimetria da pena com relação especificamente ao fato 2, constou do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que (e-STJ fls. 2.573/2.576, grifo nosso):

3. Dosimetria

De início, consigno que a lei não estabelece critério matemático para a dosagem da pena, de tal modo que não está o magistrado obrigado a pautar-se em cálculos precisos para a sua fixação, mas sim nos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia.

Sobre a questão, a 4ª Seção desta Corte já sedimentou o entendimento de que a dosagem da pena-base "deve atender às peculiaridades do caso, e não a um critério puramente matemático" (5001071-30.2011.4.04.7206, Quarta Seção, Rel. Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani, D. E. 09-9-2014).

Com efeito, não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de

circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. (AgRg no R Esp 1817386/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, D Je 12/11/2020).

Vale dizer, a preocupação central da individualização da pena não é a de precisamente fatiar e classificar cartesianamente a realidade entre as oito circunstâncias judiciais, mas sagrar o seu predomínio buscando encontrar, entre o mínimo e o máximo de pena previstos pelo legislador, e sem se desviar do comando legal quanto aos fatores a observar, a dose adequada àquela particular ocorrência.

Além disso, eventuais ajustes na dosimetria, desde que não acarretem, ao fim, aumento nas reprimendas, não configuram reformatio in pejus (STJ, Recursos Repetitivos, Tema nº 1.214).

Passo, então, à análise das reprimendas.

3.1. Ré SANDRA HELENA BETIOLLO

As penas da ré SANDRA foram assim fixadas em primeiro grau:

> *SANDRA HELENA BETIOLLO*
>
> *Cálculo da pena*
>
> *Primeira fase.* ***A culpabilidade é muito grave, pois se trata de crime praticado por advogada praticante, com conhecimento jurídico avançado, tendo plena consciência da reprovabilidade de sua conduta****.* ***As circunstâncias do crime também são igualmente muito graves, na medida em que a falsificação de documentos foi direcionada não apenas a órgão da Administração Pública como ao Poder Judiciário, valendo-se do processo judicial para obter vantagem indevida****. As consequências do crime são também muito graves, considerando o imenso prejuízo para o INSS decorrente da conduta, sendo o fato mais grave estimado em quase trezentos mil reais (Fato 27), de um total superior a um milhão e trezentos mil reais. As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal são neutras ou favoráveis.* ***Portanto, havendo três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.***
>
> *Segunda fase. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea "g", do Código Penal, eis que praticado o crime com violação dos deveres profissionais estabelecidos pelos arts. 31 e 34, inc. XIV e XVIII, da Lei n. 8.906/1994. Observo, no caso, que não há bis in idem com relação à consideração da culpabilidade negativa nas circunstâncias judiciais, na medida em que aquele aumento decorreu da mera "consciência da ilicitude" da conduta, ao passo que a agravante decorre da infração ao dever legal de conduta.*
>
> *Presente também a agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, com relação aos seis fatos em que houve reconhecimento do concurso de agentes, porquanto, na condição de chefe do Escritório de Advocacia Betiollo, coordenava a atuação da funcionária BETINA ARIOLI. Presentes duas agravantes, aumento a pena para 2 anos e 9 meses de reclusão.*
>
> *Terceira fase. Presente a causa de aumento do art. 171, § 3º, do Código Penal, aumento a pena para 3 anos e 8 meses de reclusão.*
>
> *Presente também a continuidade delitiva, observo que o STJ firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3,*

para sete ou mais infrações (AgRg no HC n. 679.100/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). Assim, tratando-se de 23 condutas, sendo apenas 3 na modalidade tentada, deve a pena ser aumentada em mais 2/3.

Assim, fixo a pena definitiva em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Multa Penal. Em simetria com a pena prisional aplicada, fixo a pena de multa em 457 dias-multa. Considerando que a ré se trata de advogada previdenciária bem-sucedida, considerando inclusive a quantia em dinheiro apreendida em sua conta bancária, atribuo a cada dia-multa o valor de 1 (um) salário mínimo vigente em fevereiro/2018 (Fato 32, o mais recente em que houve condenação da ré), atualizado monetariamente até o efetivo pagamento.

Regime inicial

O regime inicial de cumprimento da pena é o semi-aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Código Penal.

Substituição por multa ou penas restritivas de direitos Incabível a substituição por penas restritivas, em razão da vedação do art. 44, inc. I, do Código Penal.

Não há o que modificar nas reprimendas, porquanto corretamente dosadas na sentença.

Na primeira fase, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, pois se trata de ré advogada, cuja profissão exige especial conhecimento e obediência às leis, de modo que o desrespeito às normas legais é ainda mais reprovável.

As circunstâncias também são graves, como bem pontuado na sentença, pois a quantidade de documentos falsos foi utilizada não só em procedimentos administrativos como em processos judiciais, o que é ainda mais sério e merece maior reprovação.

As consequências são igualmente negativas, haja vista o enorme prejuízo causado aos cofres públicos com as fraudes perpetradas pela ré. Portanto, resta mantida a pena-base em 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a agravante do art. 61, inc. II, alínea "g", do Código Penal pela violação dos deveres profissionais de advogada, salientando que não se trata de bis in idem, pois esta agravante autoriza a elevação da pena por desvios de qualquer profissão, enquanto a culpabilidade da etapa anterior se refere à maior reprovabilidade da conduta da advogada no caso concreto, por "maior consciência da ilicitude", como ressalvado pelo juiz sentenciante.

Igualmente mantida a agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, com relação aos crimes em que SANDRA obviamente coordenou a ação da secretária e corré BETINA (seis fatos).

Mantidas as duas agravantes, mantém-se a pena provisória de 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 171, § 3º, do Código Penal, levando a pena a 3 anos e 8 meses de reclusão.

[...]

Assim, fica mantida a pena definitiva de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 457 dias-multa no valor unitário de 1 salário mínimo vigente em fevereiro/2018.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

3.2. Ré BETINA ARIOLI

As penas da ré BETINA foram assim fixadas no primeiro grau:

> *BETINA ARIOLI*
>
> *Cálculo da pena*
>
> *"Primeira fase. As circunstâncias do crime são muito graves, na medida em que a falsificação de documentos foi direcionada não apenas a órgão da Administração Pública como ao Poder Judiciário, valendo-se do processo judicial para obter vantagem indevida. As consequências do crime são também muito graves, considerando o imenso prejuízo para o INSS decorrente da conduta, sendo o fato mais grave estimado em mais de duzentos e sessenta mil reais (Fato 38), de um total superior a trezentos e setenta mil reais. As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal são neutras ou favoráveis.* ***Portanto, havendo duas circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão****.*
>
> *Segunda fase. Presente a atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal, porquanto a ré tinha menos de 21 anos de idade na época dos fatos, reduzo a pena para 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão.*
>
> *Terceira fase. Presente a causa de aumento do art. 171, § 3º, do Código Penal, aumento a pena para 1 ano e 10 meses e 6 dias de reclusão.*
>
> *Presente também a continuidade delitiva, observo que o STJ firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações (AgRg no HC n. 679.100/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, D Je de 3/5/2022). Assim, tratando-se de 6 condutas, sendo 2 na modalidade tentada, deve a pena ser aumentada em mais 1/3.*
>
> *Assim, fixo a pena definitiva em 2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão.*
>
> *Multa Penal. Em simetria com a pena prisional aplicada, fixo a pena de multa em 138 dias-multa. Tendo em vista as condições financeiras simples referidas no interrogatório, atribuo a cada dia-multa o valor de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente em maio/2015 (Fatos 2, 33 e 38, os mais recentes em que houve condenação da ré), atualizado monetariamente até o efetivo pagamento.*
>
> *Regime inicial*
>
> *O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Código Penal.*
>
> *Substituição por multa ou penas restritivas de direitos*
>
> *Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena de prisão por duas penas restritivas de direito (Código Penal, art. 44, § 2º) consistentes em: (I) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e (II) prestação pecuniária.*
>
> *A prestação de serviços à comunidade deve ser definida na fase da execução penal, de acordo com as aptidões da ré, a ser cumprida à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a*

jornada normal de trabalho (arts. 43, IV, e 46, § 3º, do Código Penal), e terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Pode ser cumprida no prazo mínimo equivalente à metade da pena fixada (artigo 46, § 4º, do Código Penal).

Quanto à prestação pecuniária, considerando as condições econômicas e pessoais do réu declaradas no interrogatório, e na ausência de outros elementos, reputo adequado o valor de 2 (dois) salários mínimos, vigente à época do efetivo pagamento, e será destinada a entidade assistencial indicada na fase de execução penal, conforme dispuser o juízo competente.

Descabida a perda de bens e valores. A interdição temporária de direitos não é indicada na espécie, visto que não se visualiza um direito do réu a ser restringido de modo a buscar uma eficiente repressão e prevenção do crime. A limitação de final de semana é mais gravosa ao acusado além de ser, de acordo com as já referidas finalidades da sanção penal, menos adequada que a prestação pecuniária, no presente caso.

Não há o que modificar nas reprimendas, porquanto corretamente dosadas na sentença.

Na primeira fase, as circunstâncias são graves, como bem pontuado na sentença, pois a quantidade de documentos falsos foi utilizada não só em procedimentos administrativos como em processos judiciais, o que é ainda mais sério e merece maior reprovação.

As consequências também são negativas, haja vista o prejuízo causado aos cofres públicos com as fraudes perpetradas pela ré, ainda que menores quando comparado ao da ré Sandra. Portanto, resta mantida a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal, na fração de 1/6, pois Betina tinha menos de 21 anos de idade na época dos fatos. A pena provisória fica em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 171, § 3º, do Código Penal, levando a pena a 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão.

Por fim, mantém-se continuidade delitiva no patamar de 1/3, pois a condenação é por 6 fatos criminosos, o que ensejaria uma maior fração de aumento (1/2 - um meio), nos termos da citada jurisprudência do STJ. Porém, sem recurso do MPF, mantenho o crime continuado nos parâmetros fixados na sentença, tornando definitiva a pena de 2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão. O regime é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Com relação à recorrente **SANDRA**, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da consideração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Entendo que somente a culpabilidade foi devidamente fundamentada, uma vez que "***se trata de ré advogada, cuja profissão exige especial conhecimento e obediência às leis, de modo que o desrespeito às normas legais é ainda mais reprovável***".

Com relação às circunstâncias e consequências do crime, as considerações negativas devem ser afastadas, em razão do reconhecimento da atipicidade das condutas praticadas contra o Poder Judiciário.

Assim, valendo-me do mesmo critério de proporcionalidade das instâncias de origem, a pena-base de SANDRA deve ser reduzida para 1 ano e 4 meses de reclusão, e multa.

Na segunda fase da dosimetria, a agravante do art. 61, II, *g*, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que o ofício da recorrente já foi sopesado na primeira fase da dosimetria para justificar o incremento da pena-base pela consideração negativa da culpabilidade. Contudo, mantenho a agravante do art. 62, I, do mesmo diploma legal, tendo em vista que, "*na condição de chefe do Escritório de Advocacia Betiollo, coordenava a atuação da funcionária BETINA ARIOLI*". Assim, aplicando a fração de 1/6, tem-se a reprimenda intermediária em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Aumenta-se em 1/3 na terceira fase da dosimetria (art. 171, § 3º, do CP), ficando a sanção em 2 anos e 26 dias de reclusão, e reduz-se em 2/3 pelo reconhecimento da tentativa.

A pena final totaliza **8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão**.

Reduzida a reprimenda para patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial deveria ser o aberto, com determinação de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com relação à recorrente **BETINA**, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da consideração negativa das circunstâncias e consequências do crime, as quais devem ser afastadas, em razão do reconhecimento da atipicidade das condutas praticadas contra o Poder Judiciário.

Assim, a pena-base de BETINA deve ser reduzida para 1 ano de reclusão, e multa, a qual, não obstante a atenuante da menoridade relativa, mantém-se inalterada, pela incidência da Súmula n. 231/STJ.

Por fim, aumenta-se em 1/3 na terceira fase da dosimetria (art. 171, § 3º, do CP), e reduz-se em 2/3 pelo reconhecimento da tentativa. A pena final resulta em **5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e multa**.

Ante o exposto, **dou parcial provimento ao recurso especial** de BETINA ARIOLI e SANDRA HELENA BETIOLLO **para manter a condenação apenas em relação ao fato 2 com o redimensionamento da reprimenda, conforme acima**.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de outubro de 2026.

Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
Relatora

Edição nº 455 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 06 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 07 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60563673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 05/10/2026 10:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2026. Código de Controle do Documento: 08427b27-3083-41af-b3f3-54a3d12889f3